

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช.”

รหัสโครงการ 4822876

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ	ที่ปรึกษาโครงการ
นายสุริยน วงศ์สุจริต	หัวหน้าโครงการ
นางสาวศิรินันท์ วัฒนศิริธรรม	นักวิจัย
นางสาวอนัญญา แม้นโชติ	นักวิจัย
นางสาวพรสวรรค์ ประเทสัง	นักวิจัย
นายศักรินทร์ นิลรัตน์	นักวิจัย
นางสาวศิรินทิพย์ แสงมิ่ง	นักวิจัย

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กันยายน 2569

งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายงานการวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ภายในสำนักงาน ป.ป.ช. เท่านั้น

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช.”

รหัสโครงการ 4822876

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ	ที่ปรึกษาโครงการ
นายสุริยน วงศ์สุจริต	หัวหน้าโครงการ
นางสาวศิรินันท์ วัฒนศิริธรรม	นักวิจัย
นางสาวอนัญญา แม้นโชติ	นักวิจัย
นางสาวพรสวรรค์ ประเทสัง	นักวิจัย
นายศักรินทร์ นิลรัตน์	นักวิจัย
นางสาวศิรินทิพย์ แสงมิ่ง	นักวิจัย

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กันยายน 2569

งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รายงานการวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ภายในสำนักงาน ป.ป.ช. เท่านั้น

บทคัดย่อ

ส่วนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการ การประเมินผลการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช.

ที่ปรึกษาโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ

คณะผู้วิจัย

1. นายสุริยน วงศ์สุจริต หัวหน้าโครงการ 2. นางสาวศิรินันท์ วัฒนศิริธรรม นักวิจัย
3. นางสาวอนัญญา แม้นโชติ นักวิจัย 4. นางสาวพรสวรรค์ ประเทสัง นักวิจัย
5. นายศักรินทร์ นิลรัตน์ นักวิจัย 6. นางสาวศิรินทิพย์ แสงมิ่ง นักวิจัย

สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

ส่วนที่ 2 บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานด้านการสืบสวนให้สามารถสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น การวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นแนวทางหลักในการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนและด้านการปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ควบคู่กับการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งดำเนินการโดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานภายนอก และผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอธิบายและสนับสนุนผลการศึกษาเชิงปริมาณอย่างรอบด้าน

ผลการศึกษาพบว่า 1) กระบวนการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต มีลักษณะงานสำคัญครอบคลุมการตรวจสอบข้อเท็จจริง การสืบสวนเชิงรุก การจัดทำฐานข้อมูลบุคคลเป้าหมาย การติดตามพยานและบุคคลตามหมายจับ การคุ้มครองพยาน และภารกิจสนับสนุนอื่น ๆ 2) ปัญหาและอุปสรรคของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. มิได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งโดยลำพัง หากแต่เป็นผลจากข้อจำกัดเชิงระบบที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งด้านกฎหมายและอำนาจหน้าที่ การเข้าถึงข้อมูลและฐานข้อมูล การประสานงานและบูรณาการการทำงาน เทคโนโลยีและเครื่องมือสนับสนุน ตลอดจนทักษะและสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งล้วนส่งผลต่อความรวดเร็ว ความครบถ้วน และคุณภาพของกระบวนการสืบสวนคดีทุจริต และ 3) ผลการประเมินประสิทธิภาพของภารกิจสืบสวน ซึ่งพิจารณาจากระยะเวลาการปฏิบัติงานในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ($\overline{X}$ = 2.19 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน) ขณะที่ผลการประเมินประสิทธิผล ซึ่งพิจารณาจากความครบถ้วนของงานที่ได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต พบว่า อยู่ในระดับสูง ($\overline{X}$ = 2.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน)

จากผลการศึกษาเสนอให้สำนักงาน ป.ป.ช. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสืบสวนให้เชื่อมโยงและทันสมัย ส่งเสริมการประสานงานระหว่างฝ่ายสืบสวนและฝ่ายไต่สวน สนับสนุนเครื่องมือ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่จำเป็น ตลอดจนพัฒนาศักยภาพนักสืบสวนอย่างต่อเนื่อง สำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน พัฒนากลไกการแลกเปลี่ยนและการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นภายใต้หลักการคุ้มครองสิทธิของประชาชน รวมทั้งพัฒนารูปแบบการสืบสวนเชิงกลยุทธ์โดยใช้ข้อมูลข่าวกรองและการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตอย่างยั่งยืน

คำสำคัญ : การประเมินผลการดำเนินงาน, ภารกิจสืบสวน, ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Abstract

Part I **Project details**

Project Title	Evaluation of the Investigative Performance of the Office of the National Anti-Corruption Commission	
Project Advisor	Assoc. Prof. Dr. Arisara Leksansern	
Researchers	1. Mr. Suriyon Wongsudjarid	Chief Researcher
	2. Miss Sirinan Wattanasiritham	Researcher
	3. Miss Ananya Manchot	Researcher
	4. Miss Pornsawan Prathesang	Researcher
	5. Mr. Sakkarin Nilrat	Researcher
	6. Miss Sirinthip Saengming	Researcher
	Bureau of Anti-Corruption Research and Academic Services, Office of the National Anti-Corruption Commission	

Part II **Abstract**

This research aims to study the operational processes, problems, and obstacles in performing the investigative mission and to evaluate the investigative performance of the Office of the National Anti-Corruption Commission. The research also aims to utilize the findings to propose recommendations for improving investigative operation to better support the corruption suppression mission more effectively and efficiently. This research employs a mixed methods approach with quantitative research as the primary method. Data were collected using questionnaires administered to the investigative and corruption suppression officers of the Office of the National Anti-Corruption Commission, combined with qualitative research conducted through literature review and in-depth interviews with key informants. These informants included relevant executives and officers of the Office of the National Anti-Corruption Commission, government officials from external agencies, and investigative experts, in order to obtain insight to comprehensively explain and support the quantitative study results.

The study found that 1) the operational process of investigative mission for supporting corruption suppression efforts includes key tasks such as fact-finding, proactive investigation, creation of targeted person databases, tracking witnesses and individuals under arrest warrants, witness protection, and other supporting missions. 2) The problems and obstacles in the investigative mission for supporting the Office of the National Anti-Corruption Commission's corruption suppression mission do not stem from any factor in isolation, but rather from interconnected systemic limitations. These are laws and mandated authority, access to information and databases, coordination and integration of work, supporting technology and tools, as well as the skills and competencies of the personnel involved. All of these factors contribute to the speed, completeness, and quality of the investigation process for corruption cases; and 3) the efficiency evaluation of the investigative mission, which considers the time taken to support the corruption suppression mission, was found at a moderate level ($\overline{\mathbf{X}}$ = 2.19 points out of 3 points). And, the effectiveness evaluation based on

the completeness of the tasks assigned in the corruption suppression mission was found at a high level ($\overline{X}$ = 2.80 out of 3 points).

The study's findings suggest that the Office of the National Anti-Corruption Commission develop a comprehensive and up-to-date database and information technology system for investigation, promote coordination between investigation and inquiry divisions, provide necessary tools, technology, and equipment, and continuously develop the capabilities of investigators. Policy recommendations include amending laws, regulations, and authority related to investigation; developing mechanisms for exchanging and accessing necessary information under the principle of protecting citizens' rights; and developing strategic investigation models using intelligence and risk analysis to enhance the efficiency and effectiveness of investigative mission in supporting sustainable corruption suppression efforts.

Keywords : performance evaluation, investigative mission, efficiency and effectiveness

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

1. ชื่อโครงการวิจัย การประเมินผลการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช.

2. คณะผู้วิจัย

2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.อริศรา เล็กสรรเสริญ	ที่ปรึกษาโครงการ
2.2 นายสุริยน วงศ์สุจริต	หัวหน้าโครงการ
2.3 นางสาวศิรินันท์ วัฒนศิริธรรม	นักวิจัย
2.4 นางสาวอนัญญา แม้นโชติ	นักวิจัย
2.5 นางสาวพรสวรรค์ ประเทสัง	นักวิจัย
2.6 นายศักรินทร์ นิลรัตน์	นักวิจัย
2.7 นางสาวศิรินทิพย์ แสงมิ่ง	นักวิจัย

3. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

สำนักงาน ป.ป.ช. มีภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ภารกิจปราบปรามการทุจริต ภารกิจป้องกันการทุจริต ภารกิจตรวจสอบทรัพย์สิน ซึ่งในการดำเนินงานแต่ละภารกิจให้บรรลุผลสำเร็จนั้น จำเป็นจะต้องมีสายงานอื่นเข้ามาช่วยสนับสนุนภารกิจดังกล่าว โดยหนึ่งสายงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งไม่น้อยไปกว่าสายงานหลักในการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จต่าง ๆ ของสำนักงาน ป.ป.ช. นั่นก็คือ “สายงานสืบสวนคดีทุจริต”

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสืบสวนคดีทุจริตจะมีตำแหน่งในสายงานว่า “นักสืบสวนคดีทุจริต” แต่เดิมตำแหน่งดังกล่าวจะมีเฉพาะที่ส่วนกลางและอยู่ภายใต้สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาคขึ้น ในปี พ.ศ. 2561 ก็ได้มีการกระจายตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตไปสู่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาคทั้ง 9 ภาค กระทั่งในปี พ.ศ. 2566 ก็ได้มีการกระจายตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตไปสู่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอีกครั้ง ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2567 มีตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตครบทั้ง 76 จังหวัด เพื่อเป็นการเสริมประสิทธิภาพการทำงานเชิงรุกให้แก่สำนักงาน ป.ป.ช. ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ดังนั้น คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภารกิจสืบสวนในฐานะที่เป็นส่วนงานสนับสนุนภารกิจหลัก ของสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งในส่วนกลางและปฏิบัติการพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด) โดยเฉพาะภารกิจปราบปรามการทุจริต ซึ่งที่ถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของการมีตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริต ที่ต้องการให้มาสนับสนุนงานด้านปราบปรามการทุจริตเป็นอันดับแรก หรือที่เรียกว่า “งานสืบนำงานสอบ” ซึ่งนับตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2567 จนถึงปัจจุบันปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นระยะเวลาเกือบ 1 ปี 4 เดือนแล้ว ที่มีตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริตครบทั้ง 76 จังหวัด จึงเห็นควรมีการประเมินผลการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ทั้งในมิติประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงศึกษากระบวนการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาสู่การจัดทำแนวทางพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

4.1 เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค ในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช.

4.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช.

4.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

5. วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นข้อมูลหลัก โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวน (นักสืบสวนคดีทุจริต) จำนวน 243 คน และผู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านปราบปรามการทุจริต (พนักงานไต่สวน) ที่มีประสบการณ์หรือเคยขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานจากภารกิจสืบสวนในขั้นตอนต่าง ๆ จำนวน 281 คน เพื่อให้ได้สถิติภาพรวมของการดำเนินงาน ระดับของปัญหา อุปสรรคในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจปราบปรามการทุจริต ผลประเมินการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในมิติประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับอธิบายกระบวนการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตว่ามีกระบวนงานอย่างไร และในแต่ละกระบวนงานมีปัญหาอุปสรรค รวมทั้งมีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง จึงใช้การวิจัยเชิงคุณภาพมาช่วยสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 38 คน ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ข้างต้น เพื่ออธิบายเหตุผลและบริบทเชิงลึกที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานภายนอกที่มีการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวน เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลายมากขึ้น

6. ผลการศึกษา/ข้อค้นพบ

จากผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังต่อไปนี้

6.1 ผลการศึกษากระบวนการดำเนินงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรคของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

จากการศึกษากระบวนการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต แบ่งออกเป็น 7 ลักษณะงาน ประกอบด้วย

1) การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย

ผลการศึกษาพบว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ได้รับมอบหมายเป็นภารกิจสำคัญในการสนับสนุนกระบวนการตรวจสอบและไต่สวนของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมุ่งแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำ ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพยานหลักฐานที่สำคัญ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนมีส่วนช่วยให้การดำเนินการตรวจสอบและไต่สวนเป็นไปอย่างรอบด้าน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2) การสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา 49)

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า ภารกิจสืบสวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตเป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวังและค้นหาพฤติการณ์ทุจริตเชิงรุกของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยอาศัยการติดตามข่าวสารและเบาะแสจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานและการสืบสวนขยายผล ทั้งนี้ ผลการสืบสวนสามารถนำไปสู่การดำเนินการในมิติการปราบปรามหรือการป้องกันการทุจริตได้อย่างเหมาะสมตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ

3) การจัดทำฐานข้อมูลการสืบสวนของบุคคลเป้าหมาย (BI : Background Investigation)

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า การจัดทำฐานข้อมูลการสืบสวนบุคคลเป้าหมาย (BI) เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยช่วยเพิ่มความพร้อมในการตรวจสอบข้อเท็จจริง วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของบุคคล และสนับสนุนการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของการสืบสวนและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระยะยาว

4) การตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลเพื่อติดตามพยาน/ส่งหมาย/ส่งหนังสือแก่พยานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบไต่สวน

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า การติดตามพยาน การส่งหมายเรียกพยาน และการส่งหนังสือแจ้งผู้ถูกกล่าวหาเป็นภารกิจสนับสนุนที่สำคัญต่อการดำเนินงานด้านตรวจสอบและไต่สวนของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยช่วยให้สามารถเข้าถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความล่าช้าในการดำเนินคดี และสนับสนุนให้กระบวนการไต่สวนเป็นไปอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย

5) การตรวจสอบข้อเท็จจริงในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน

ผลการศึกษาพบว่า การตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาคุ้มครองช่วยเหลือพยานเป็นภารกิจสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมุ่งประเมินความเสี่ยงและพฤติการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความไม่เป็นธรรมแก่พยานและผู้ให้ข้อมูลผ่านการรวบรวมข้อเท็จจริง การสืบค้นข้อมูล และการตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต

6) การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับ

ผลการศึกษาพบว่า การสืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจับเป็นภารกิจสำคัญในการสนับสนุนกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมุ่งแสวงหาข้อเท็จจริงและติดตามตัวผู้ถูกกล่าวหาตามหมายจับของศาลเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การดำเนินงานดังกล่าวอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามจับกุมและป้องกันการหลบหนีของผู้กระทำความผิดคดีทุจริต

7) การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผลการศึกษาพบว่า นอกเหนือจากภารกิจสืบสวนตามหน้าที่โดยตรงแล้ว นักสืบสวนคดีทุจริตยังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า การรักษาความปลอดภัย การเตรียมความพร้อมด้านปฏิบัติการ การตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และการวิเคราะห์ข่าวสารการทุจริต ซึ่งล้วนเป็นภารกิจที่มีส่วนสนับสนุนให้การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับในส่วนของปัญหา อุปสรรค ของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วย

1) ข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าที่ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ปัญหาที่พบมากที่สุดคือข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมายของนักสืบสวนในการเข้าถึงข้อมูล การเรียกเอกสาร การเชิญบุคคลมาให้ข้อมูล และการรวบรวมพยานหลักฐานบางประเภท ทำให้ต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่นหรือพนักงานไต่สวน ส่งผลให้กระบวนการสืบสวนล่าช้า ขาดความคล่องตัว และมีความเสี่ยงด้านความชอบด้วยกฎหมายของพยานหลักฐาน นอกจากนี้ ระเบียบและขั้นตอนทางราชการที่ซับซ้อนยังเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานในคดีที่ต้องการความรวดเร็ว

2) ข้อจำกัดด้านการเข้าถึงข้อมูล ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสืบสวนคดีทุจริตประสบปัญหาการเข้าถึงฐานข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลโทรคมนาคม ข้อมูลยานพาหนะ และข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงหรือมีข้อจำกัดด้านสิทธิ์การใช้งาน นอกจากนี้ ระบบฐานข้อมูลของสำนักงาน ป.ป.ช. ยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำให้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ผลประโยชน์ การเมือง และเครือข่ายการทุจริตทำได้ยากและใช้เวลานาน

3) ปัญหาด้านการประสานงาน การสื่อสาร และการบูรณาการการทำงาน

พบปัญหาความไม่ชัดเจนในการกำหนดประเด็นสืบสวนระหว่างฝ่ายสืบสวนและฝ่ายไต่สวน การส่งต่อข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามความต้องการ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่ล่าช้า ส่งผลให้เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ต้องตรวจสอบข้อมูลซ้ำ และทำให้กระบวนการสืบสวนขาดประสิทธิภาพ การขาดระบบบูรณาการข้อมูลร่วมกันยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเชื่อมโยงข้อเท็จจริงและขยายผลคดี

4) ข้อจำกัดด้านระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนการสืบสวน

ปัญหา อุปสรรคสำคัญประการหนึ่งของการดำเนินงานด้านการสืบสวน คือ ข้อจำกัดของระเบียบและกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ยังไม่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของภารกิจสืบสวน ซึ่งต้องอาศัยความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น และการตัดสินใจในสถานการณ์เฉพาะหน้า ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประสบปัญหาในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบางประเภท รวมทั้งต้องดำเนินการตามขั้นตอนและเอกสารประกอบจำนวนมาก นอกจากนี้ ข้อจำกัดด้านทรัพยากรและเครื่องมือสนับสนุนการสืบสวนที่ยังไม่เพียงพอหรือไม่สอดคล้องกับความต้องการในการปฏิบัติงาน อาทิ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง ยานพาหนะ และอุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม ส่งผลให้การรวบรวม วิเคราะห์ และติดตามข้อมูลในบางกรณีไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

5) ปัญหาภาระงานและข้อจำกัดด้านเวลาในการปฏิบัติงาน

นักสืบสวนคดีทุจริตต้องรับผิดชอบภารกิจและคดีจำนวนมากในเวลาเดียวกัน ส่งผลให้ไม่สามารถทุ่มเทเวลาให้กับแต่ละคดีได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะคดีที่มีความซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับเครือข่ายบุคคลหลายฝ่ายซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดด้านกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน การกำหนดส่งผลการสืบสวน และภารกิจเร่งด่วนที่แทรกเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งรัดการปฏิบัติงานภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลา ส่งผลต่อความละเอียดรอบคอบในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงอาจกระทบต่อคุณภาพและความสมบูรณ์ของผลการสืบสวนในบางกรณี

6) ข้อจำกัดด้านทักษะ องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

แม้ว่าบุคลากรจะมีศักยภาพในระดับหนึ่ง แต่ยังพบข้อจำกัดด้านทักษะการสืบสวนเชิงลึก การตั้งประเด็น การซักถามและสัมภาษณ์พยาน การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เส้นทางการเงิน และการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวน เช่น โปรแกรม i2 รวมถึงความรู้เฉพาะทางด้านกฎหมาย การจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน การบัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ โอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพยังไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน

7) ข้อจำกัดด้านการปฏิบัติงานภาคสนาม แหล่งข่าว พยาน และบริบทพื้นที่

การปฏิบัติงานภาคสนามเผชิญข้อจำกัดจากสภาพพื้นที่ ความปลอดภัย การเข้าถึงเป้าหมาย และข้อจำกัดด้านภาษาและวัฒนธรรมในบางพื้นที่ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการขาดแคลนแหล่งข่าว พยาน ไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่กล้าให้ข้อมูล ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนี เปลี่ยนที่อยู่ หรือหลบหนีออกนอกประเทศ

รวมถึงคดีที่เกิดขึ้นย้อนหลังทำให้พยานหลักฐานสูญหายหรือพยานไม่สามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิผลของการสืบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐาน

ผลการศึกษาสะท้อนว่า ปัญหาและอุปสรรคของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. มิได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงลำพัง แต่เป็นผลจากข้อจำกัดเชิงระบบที่เชื่อมโยงกัน ทั้งด้านกฎหมาย การเข้าถึงข้อมูล การประสานงาน ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งล้วนส่งผลต่อความรวดเร็ว ความครบถ้วน และประสิทธิผลของการสืบสวนคดีทุจริต การแก้ไขปัญหาจึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างบูรณาการทั้งในระดับนโยบาย โครงสร้างองค์กร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. อย่างยั่งยืน

6.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

1) ผลการประเมินประสิทธิภาพของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ

ตัวชี้วัด “ระยะเวลาการปฏิบัติงานของฝ่ายสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต” เป็นการประเมินโดยพิจารณาจากการที่พนักงานไต่สวน/คณะไต่สวนได้ส่งเรื่องให้นักสืบสวนคดีทุจริตไปดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ขั้นตอนการไต่สวน และขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด แล้วนักสืบสวนคดีทุจริตสามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ โดยประเมินจากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568

จากผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินในภาพรวมของตัวชี้วัดดังกล่าว มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.19 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน เมื่อนำมาแปลผลระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต พบว่า **มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง** และเมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิดมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 2.30 คะแนน รองลงมาเป็นขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ย 2.16 คะแนน ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา มีค่าเฉลี่ย 2.15 คะแนน และขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ย 2.14 คะแนน ตามลำดับ

2) ผลการประเมินประสิทธิผลของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด คือ

ตัวชี้วัด “ความครบถ้วนของงานที่ฝ่ายสืบสวนได้รับมอบหมายจากภารกิจปราบปรามการทุจริต” เป็นการประเมินโดยพิจารณาจากการที่พนักงานไต่สวน/คณะไต่สวน ส่งเรื่องให้นักสืบสวนคดีทุจริต ไปดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ ขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น ขั้นตอนการไต่สวน ขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิด แล้วนักสืบสวนคดีทุจริตสามารถดำเนินการครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ข้อมูลที่ฝ่ายสืบสวนส่งกลับครบถ้วน หรืองานที่ได้รับมอบหมายบรรลุภารกิจ โดยประเมินจากผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568

จากผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินในภาพรวมของตัวชี้วัดดังกล่าว มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.80 คะแนน จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน เมื่อนำมาแปลผลระดับประสิทธิผลการดำเนินงานของภารกิจสืบสวนในการสนับสนุนภารกิจปราบปรามการทุจริต พบว่า **มีประสิทธิผลอยู่ในระดับสูง** และเมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนหลังจากชี้มูลความผิดมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 2.88 คะแนน รองลงมาเป็นขั้นตอนการไต่สวน/ไต่สวนเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ย 2.80 คะแนน ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ย 2.79 คะแนน และขั้นตอนการตรวจรับคำกล่าวหา มีค่าเฉลี่ย 2.73 คะแนน ตามลำดับ

ทั้งนี้ สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ขนาดคดี และผลการประเมินของการนำงานสืบสวนมาสนับสนุนการดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริตได้ ดังแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงาน ขนาดคดี และผลการประเมิน การนำงานสืบสวนมาสนับสนุนการดำเนินงานด้านการปราบปรามการทุจริต



6.3 ผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผลการศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย

1) การปรับปรุงกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และสิทธิการเข้าถึงข้อมูล

ผู้ให้ข้อมูลเสนอให้กำหนดอำนาจหน้าที่ของนักสืบสวนให้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะอำนาจในการเข้าถึงข้อมูล เรียกเอกสาร รวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อลดการพึ่งพาการขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น นอกจากนี้ควรมีกฎหมายหรือระเบียบเฉพาะรองรับการปฏิบัติงานสืบสวน เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ ลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจกระทบสิทธิของบุคคล และทำให้การสนับสนุนงานไต่สวนมีความคล่องตัวมากขึ้น

2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี และเครื่องมือสืบสวนสมัยใหม่

ข้อเสนอสำคัญคือการพัฒนาฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงาน เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร ทรัพย์สิน ธุรกรรมทางการเงิน ยานพาหนะ และข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี รวมถึงการนำเทคโนโลยี เช่น AI, ระบบวิเคราะห์ความเชื่อมโยง, การวิเคราะห์เส้นทางการเงิน, โดรน และอุปกรณ์ภาคสนามมาใช้สนับสนุนการสืบสวน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากได้รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มความแม่นยำของพยานหลักฐาน

3) การพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และองค์ความรู้ของบุคลากรสืบสวน

ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าควรจัดระบบพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการหาข่าว การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การเขียนรายงานสืบสวน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยุทธวิธีภาคสนาม โดยหลักสูตรควรสอดคล้องกับลักษณะคดีทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ใช้กรณีศึกษาจริง และเปิดโอกาสให้นักสืบสวนได้ฝึกปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มประสบการณ์และมาตรฐานวิชาชีพ

4) การปรับโครงสร้างอัตรากำลังและรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับภารกิจสืบสวน

ผลการศึกษาสะท้อนว่าภารกิจสืบสวนมีความซับซ้อนและต้องใช้กำลังคนมากกว่างานทั่วไป โดยเฉพาะการลงพื้นที่ การติดตามบุคคล การเฝ้าสังเกตการณ์ และการจับกุม จึงควรเพิ่มอัตรากำลังนักสืบสวนในระดับจังหวัดและภาค จัดให้มีทีมสืบสวนที่มีบทบาทหน้าที่ชัดเจน และมีระบบสนับสนุนกำลังระหว่างพื้นที่ นอกจากนี้ ควรปรับรูปแบบการบริหารงานให้ยืดหยุ่น สอดคล้องกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัตินอกเวลาราชการและอาศัยความคุ้นเคยกับพื้นที่

5) การบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายสืบสวน ฝ่ายไต่สวน และหน่วยงานภายนอก

ผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มเห็นว่าการทำงานสืบสวนไม่ควรแยกส่วนจากงานไต่สวน แต่ควรวางแผนร่วมกันตั้งแต่ต้นคดี กำหนดประเด็น พยานหลักฐาน และเป้าหมายการสืบสวนให้ชัดเจน เพื่อลดความซ้ำซ้อนและทำให้ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ในสำนวนได้จริง ขณะเดียวกันควรสร้างกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น ป.ป.ท. บก.ปปป. ปปง. DSI ตำรวจ และหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลสำคัญ เพื่อให้การสืบสวนมีความรวดเร็วและรอบด้านมากขึ้น

6) การปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณและการสนับสนุนทรัพยากรสำหรับภารกิจสืบสวน

ข้อเสนออีกประเด็นหนึ่งคือการปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ และกระบวนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนให้มีความชัดเจนและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น แหล่งข่าว ยานพาหนะ อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง เครื่องมือสังเกตการณ์ และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เนื่องจากภารกิจสืบสวนต้องอาศัยการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก การปฏิบัติงานภาคสนาม และการดำเนินการในสถานการณ์ที่ต้องใช้ความรวดเร็วและความยืดหยุ่น การมีระบบสนับสนุนที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล และยกระดับคุณภาพของผลการสืบสวนได้อย่างมีประสิทธิผล

7) การกำหนดนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบบริหารจัดการที่ชัดเจน

ผู้ให้ข้อมูลเสนอให้สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดนโยบาย ทิศทาง และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านสืบสวนจากส่วนกลางให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกพื้นที่ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ควรจัดทำคู่มือ แนวทางปฏิบัติ ระบบติดตามประเมินผล และตัวชี้วัดที่เน้นคุณภาพของพยานหลักฐานมากกว่าปริมาณงาน รวมถึงลดภารกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวนโดยตรง เช่น งานธุรการคดีหรือการส่งหมาย เพื่อให้นักสืบสวนสามารถใช้ศักยภาพกับภารกิจหลักได้เต็มที่

8) การดูแลความปลอดภัย สวัสดิการ ขวัญกำลังใจ และความก้าวหน้าในสายงาน

เนื่องจากงานสืบสวนมีความเสี่ยงสูง ทั้งด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล แรงกดดันจากผู้มีอิทธิพล และความเสี่ยงทางกฎหมาย ผู้ให้ข้อมูลจึงเสนอให้มีมาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ แหล่งข่าว และพยาน รวมถึงสนับสนุนค่าตอบแทนความเสี่ยง สวัสดิการ อุปกรณ์ป้องกันตัว และเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานสืบสวนโดยเฉพาะ เพื่อสร้างแรงจูงใจ รักษาบุคลากรที่มีประสบการณ์ และทำให้ภารกิจสืบสวนมีความต่อเนื่อง

จากข้อเสนอแนะของทุกกลุ่มชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า การพัฒนาภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ ทั้งการเพิ่มอำนาจตามกฎหมาย การพัฒนาฐานข้อมูลและเทคโนโลยี การเสริมสร้างทักษะบุคลากร การปรับโครงสร้างกำลังคน การบูรณาการงานกับฝ่ายไต่สวนและหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน หากดำเนินการได้ครบถ้วน จะช่วยให้ภารกิจสืบสวนสามารถสนับสนุนการปราบปรามการทุจริตได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น

7. ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาที่ปรากฏข้างต้น คณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประเด็นสำคัญจากข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อนำมาจัดทำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานในภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยพิจารณาจากประเด็นปัญหา อุปสรรค ผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และแนวทางการพัฒนาที่ค้นพบจากการศึกษา ทั้งนี้ ได้จัดทำข้อเสนอแนะออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ และ 3) ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และอำนาจหน้าที่

สำนักงาน ป.ป.ช. ควรพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของนักสืบสวนคดีทุจริตให้มีความชัดเจน ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพปัญหาการทุจริตที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูล การรวบรวมพยานหลักฐาน และการแสวงหาข้อเท็จจริงเชิงลึก ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ผู้ปฏิบัติงานจำนวนมากประสบปัญหาในการขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก การเข้าถึงเอกสารสำคัญ หรือการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและนิติบุคคล ส่งผลให้การสืบสวนใช้ระยะเวลานานและไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

1.1) พัฒนากลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล ควรมีการกำหนดกลไกทางกฎหมายหรือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขอและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ โดยควรกำหนดกรอบระยะเวลาในการตอบกลับข้อมูล รูปแบบการส่งข้อมูล และประเภทข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาความล่าช้า ความไม่แน่นอนในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนคดีทุจริต

1.2) กำหนดสิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการสืบสวน

ปัจจุบันนักสืบสวนคดีทุจริตระดับปฏิบัติการยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐบางประเภทที่จำเป็นต่อการสืบสวนได้โดยตรง จึงควรพิจารณากำหนดสิทธิในการเข้าถึงฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร หรือข้อมูลของรัฐประเภทอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และหลักความจำเป็น โดยกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลตามระดับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบบันทึกการเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสืบสวนและลดขั้นตอนการประสานงานที่ไม่จำเป็น โดยยังคงรักษามาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.3) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการขอข้อมูล เอกสาร และพยานหลักฐาน

ในด้านการขอข้อมูล เอกสาร และพยานหลักฐานเพื่อประกอบการสืบสวน ปัจจุบันนักสืบสวนคดีทุจริตไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ต้องอาศัยการประสานงานและการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติมักประสบปัญหาความล่าช้า การได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือการปฏิเสธการให้ข้อมูลโดยอ้างข้อจำกัดทางกฎหมายหรือระเบียบภายในของหน่วยงาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการสืบสวนข้อเท็จจริง ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ควรศึกษาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกลไกทางกฎหมายในการขอข้อมูล เอกสาร และพยานหลักฐานที่จำเป็นต่อการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากพบว่าข้อจำกัดของกฎหมายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการปฏิบัติงาน อาจพิจารณาเสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อกำหนดอำนาจหรือกลไกทางกฎหมายที่เหมาะสม โดยต้องคำนึงถึงหลักความจำเป็นความได้สัดส่วน และการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไป

1.4) การแสวงหาข้อเท็จจริงเชิงลึกและการใช้เทคนิคการสืบสวนภาคสนาม

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าการติดตามความเคลื่อนไหว การเฝ้าสังเกตการณ์ และการสะกดรอยบุคคลเป้าหมาย เป็นเทคนิคการสืบสวนพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริง การยืนยันพฤติการณ์ และการเชื่อมโยงเครือข่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยเฉพาะคดีที่มีความซับซ้อนหรือมีการกระทำเป็นเครือข่าย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบที่กำหนดฐานอำนาจ ขอบเขตและวิธีการปฏิบัติของนักสืบสวนคดีทุจริตในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความกังวลเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการนำข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่ได้มาใช้ประกอบการดำเนินคดี ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ควรพิจารณาศึกษาและพัฒนากรอบกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้เทคนิคการสืบสวนในลักษณะการติดตาม เฝ้าสังเกตการณ์ และสะกดรอยบุคคล โดยกำหนดเงื่อนไข ขอบเขต วัตถุประสงค์ และกระบวนการอนุมัติที่เหมาะสม ตลอดจนกำหนดกลไกกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้อำนาจอย่างรัดกุม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักความจำเป็นและได้สัดส่วน ขณะเดียวกันยังคงคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ในระยะยาวอาจพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดฐานอำนาจทางกฎหมายสำหรับการใช้เทคนิคการสืบสวนพิเศษบางประเภทที่มีความจำเป็นต่อการตรวจสอบคดีทุจริตที่มีความซับซ้อน มีมูลค่าความเสียหายสูง หรือมีการกระทำความผิดเป็นเครือข่าย ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม ตรวจสอบ และถ่วงดุลโดยองค์กรหรือบุคคลที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันการใช้อำนาจเกินขอบเขตและสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน

1.5) การเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า การเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นข้อจำกัดสำคัญประการหนึ่งของการสืบสวนคดีทุจริต โดยเฉพาะในคดีที่มีลักษณะเป็นเครือข่าย มีการใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร หรือมีการปกปิดเส้นทางการกระทำความผิด ส่งผลให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปด้วยความยากลำบากและใช้ระยะเวลานาน ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช.

ควรศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อกำหนดกลไกในการเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นต่อการสืบสวนคดีทุจริต โดยอาจกำหนดให้พนักงานไต่สวน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินคดี มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อและมีความจำเป็นต่อการรวบรวมพยานหลักฐาน เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นมาตรการที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จึงควรผูกการใช้อำนาจไว้กับผู้ที่กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินคดีโดยตรง ส่วนนักสืบสวนคดีทุจริตสามารถทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเบื้องต้น รวมทั้งจัดทำข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนการยื่นคำร้องต่อศาลของพนักงานไต่สวน ทั้งนี้ การใช้อำนาจต้องอยู่ภายใต้หลักความจำเป็น ความได้สัดส่วน และการควบคุมของศาล รวมทั้งมีกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจอย่างรัดกุม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการที่กฎหมายไทยได้กำหนดไว้สำหรับการสืบสวนคดีอาญาร้ายแรงบางประเภท เช่น คดียาเสพติด คดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคดีเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้มาตรการพิเศษในการแสวงหาพยานหลักฐานได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลและอยู่ภายใต้การตรวจสอบตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะในการปราบปรามการทุจริตกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชน

2) พัฒนารูปแบบการสืบสวนเชิงกลยุทธ์

สำนักงาน ป.ป.ช. ควรพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านการสืบสวนจากการสืบสวนแบบดั้งเดิมที่ตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนหรือการมอบหมายงานเป็นหลัก ไปสู่การสืบสวนเชิงกลยุทธ์ควบคู่กับการสืบสวนแบบดั้งเดิม โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การติดตามแนวโน้มความเสี่ยงด้านการทุจริต การเฝ้าระวังพื้นที่หรือภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง และการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อค้นหาและป้องกันการทุจริตเชิงรุกก่อนที่จะเกิดความเสียหายร้ายแรงแก่รัฐ ทั้งนี้ ควรส่งเสริมการพัฒนาระบบข่าวกรองด้านการทุจริต ให้เป็นกลไกสนับสนุนการสืบสวน โดยบูรณาการข้อมูลจากแหล่งข่าว การวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร ข้อมูลจากสื่อสาธารณะ ข้อมูลจากผู้แจ้งเบาะแส และข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ระบุบุคคลหรือเครือข่ายที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต และสนับสนุนการกำหนดเป้าหมายการสืบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ควรให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการสืบสวนอย่างเป็นระบบ ทั้งเครือข่ายแหล่งข่าว ผู้ให้ข้อมูล ผู้แจ้งเบาะแส ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึงข้อเท็จจริงในพื้นที่ และการสนับสนุนการสืบสวนคดีทุจริตที่มีความซับซ้อน โดยควรกำหนดมาตรการคุ้มครองแหล่งข่าวและผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งจัดให้มีงบประมาณและกลไกสนับสนุนที่เหมาะสม เพื่อสร้างความต่อเนื่องและความยั่งยืนของเครือข่ายข่าวกรองด้านการทุจริต

7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงาน ป.ป.ช. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสืบสวนให้มีความเชื่อมโยง บูรณาการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า ผู้ปฏิบัติงานยังประสบปัญหาด้านการเข้าถึงข้อมูล การสืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง การตรวจสอบความสัมพันธ์ของบุคคล และการเชื่อมโยงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต ส่งผลให้การสืบสวนใช้ระยะเวลานาน เกิดความซ้ำซ้อนในการตรวจสอบข้อมูล และไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

1.1) ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการสืบสวน เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนคดีทุจริตไว้ในระบบเดียวกัน โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ป.ป.ช. เช่น ข้อมูลบุคคล ข้อมูลนิติบุคคล ข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลทรัพย์สินและหนี้สิน ข้อมูลคดีเดิม ตลอดจนข้อมูลข่าวสารและเบาะแสที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและลดการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ดังตัวอย่างระบบ CRIMES ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1.2) ควรพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสืบสวนและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้มีความทันสมัยและรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะระบบวิเคราะห์ความเชื่อมโยงข้อมูลอย่างโปรแกรม i2 Analyst's Notebook ซึ่งปัจจุบันยังมีข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงข้อมูล และความสามารถในการรองรับข้อมูลจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้เวลาในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองเป็นจำนวนมาก การพัฒนาระบบดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ความสัมพันธ์ทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ทางการเมือง การวิเคราะห์เครือข่ายการทุจริต และการวิเคราะห์เส้นทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.3) ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคลเป้าหมายด้านการสืบสวน (BI) ในลักษณะฐานข้อมูลกลางขององค์กร เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บ บริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนร่วมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เนื่องจากปัจจุบันแต่ละหน่วยงานมีการจัดทำฐานข้อมูลบุคคลเป้าหมายขึ้นใช้เองตามภารกิจและความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้รูปแบบข้อมูลแตกต่างกัน ขาดมาตรฐานกลาง และไม่สามารถเชื่อมโยงหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

1.4) ควรส่งเสริมการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) มาใช้สนับสนุนการสืบสวน เช่น การค้นหารูปแบบความผิดปกติของข้อมูล การวิเคราะห์เครือข่ายบุคคล การจัดลำดับความเสี่ยงของเรื่องร้องเรียน การค้นหาความเชื่อมโยงของข้อมูลจากหลายแหล่ง และการสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อช่วยเพิ่มความรวดเร็ว ความแม่นยำ และประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน

2) พัฒนาการประสานงานระหว่างฝ่ายสืบสวนและฝ่ายไต่สวน

สำนักงาน ป.ป.ช. ควรพัฒนาระบบการประสานงานระหว่างฝ่ายสืบสวนและฝ่ายไต่สวนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้นของการดำเนินคดี ผ่านการประชุมร่วมเพื่อกำหนดประเด็นสืบสวน วัตถุประสงค์ ขอบเขตการแสวงหาพยานหลักฐาน ระยะเวลาดำเนินการ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง รวมทั้งร่วมกันจัดทำแผนการสืบสวนในคดีที่มีความสำคัญหรือมีความซับซ้อน เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน ลดความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน และสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรจัดทำแบบฟอร์มการมอบหมายงานและแบบฟอร์มการรายงานผลการสืบสวนที่มีมาตรฐานเดียวกัน โดยระบุประเด็นสืบสวน วัตถุประสงค์ ขอบเขตข้อมูล ระยะเวลาดำเนินการ และผลการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การติดตามความก้าวหน้า การส่งต่อข้อมูล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสืบสวนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3) สนับสนุนเครื่องมือ เทคโนโลยี และอุปกรณ์

สำนักงาน ป.ป.ช. ควรสนับสนุนเครื่องมือ เทคโนโลยี และอุปกรณ์เฉพาะทางให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจริง เช่น กล้องบันทึกภาพและวิดีโอความละเอียดสูง กล้องถ่ายภาพระยะไกล อุปกรณ์บันทึกภาพและเสียง เครื่องระบุตำแหน่งพิกัด (GPS) อุปกรณ์ดักจับสัญญาณ อากาศยานไร้คนขับ (Drone) รองรับการถ่ายทอดภาพแบบเรียลไทม์ ซูมระยะไกล และปฏิบัติงานในพื้นที่เข้าถึงยาก คอมพิวเตอร์พกพาและอุปกรณ์สื่อสาร รวมถึงยานพาหนะที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และลักษณะภารกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์พฤติการณ์ และติดตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) ส่งเสริมการใช้ระเบียบเงินราชการลับ

ปัจจุบันสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการใช้เงินราชการลับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2569 โดยเพิ่มนิยาม "การปฏิบัติการในทางลับ" และขยายขอบเขตค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้ครอบคลุมงานติดตาม สะกดรอย สืบสวน งานปฏิบัติการพิเศษ งานติดตามบุคคลตามหมายจับ งานคุ้มครองพยาน ค่าใช้จ่ายด้านแหล่งข่าว ค่าอุปกรณ์สื่อสาร ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการในทางลับแล้ว ดังนั้น สำนักงาน ป.ป.ช. ควรส่งเสริมและสนับสนุนการนำระเบียบและมาตรการด้านงบประมาณสำหรับภารกิจสืบสวนไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการสืบสวนและการปฏิบัติการในทางลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากระเบียบที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง คล่องตัว และสอดคล้องกับลักษณะงานสืบสวนที่ต้องอาศัยความรวดเร็วและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน

5) พัฒนาศักยภาพนักสืบสวน

สำนักงาน ป.ป.ช. ควรพัฒนาศักยภาพนักสืบสวนคดีทุจริตอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับลักษณะภารกิจและความท้าทายของการสืบสวนคดีทุจริต เช่น การสืบสวนเชิงลึก การวิเคราะห์เส้นทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้เทคโนโลยีสืบสวน การซักถามพยาน การจัดซื้อจัดจ้าง การเงินการบัญชี และกฎหมายเฉพาะทาง รวมทั้งควรใช้รูปแบบการฝึกอบรมจากกรณีศึกษาจริง การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง และการฝึกปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการสืบสวนและบังคับใช้กฎหมาย เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการปฏิบัติงาน เช่น กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) และกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ในด้านการสืบสวนภาคสนาม การหาข่าว การติดตามบุคคล และการรวบรวมพยานหลักฐาน หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในด้านการสืบสวนคดีพิเศษ การวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล และการบริหารคดีที่มีความซับซ้อน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและการติดตามเส้นทางการเงิน

นอกจากนี้ ควรส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านข่าวกรอง และองค์กรระหว่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสืบสวนและการต่อต้านการทุจริต เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคนิคการสืบสวนที่สอดคล้องกับรูปแบบการทุจริตที่มีความซับซ้อนในปัจจุบัน

7.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป

1) ควรศึกษาผลกระทบของข้อจำกัดด้านกฎหมายและอำนาจหน้าที่ของนักสืบสวนคดีทุจริตในเชิงลึก โดยเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่มีภารกิจสืบสวนอื่น เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อพิจารณาว่าควรกำหนดขอบเขตอำนาจของนักสืบสวนคดีทุจริตอย่างไรให้เหมาะสมกับภารกิจและไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน

2) ควรศึกษารูปแบบระบบฐานข้อมูลกลางด้านการสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยเฉพาะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภายในและภายนอกหน่วยงาน การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการนำเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการสนับสนุนการสืบสวนคดีทุจริต

3) ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนการสืบสวน เช่น งบประมาณ เครื่องมือเทคโนโลยี ภาระงาน และการเข้าถึงข้อมูล กับผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภารกิจสืบสวน เพื่อให้สามารถระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงานสืบสวนได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้จัดทำแผนภาพสรุปข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ดังปรากฏในแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานภารกิจสืบสวนของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

